主題精選：違章建築 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 違章建築之信託
發布日期: 2023-12-26
內文
各位同學好
最近很夯的議題：違章建築可否信託（包含公益信託）？
新聞：違建物可否信託？ 法務部官員：信託不以登記不動產為限 可辦理信託 - 社會 - 自由時
報電子報 (ltn.com.tw)
答案(通說)
可以，信託財產不以經登記的不動產為限，未經保存登記的不動產或違章建築物既均得為交易
之標的並取得其處分權，自亦得為信託財產，由原取得人或取得處分權的人與受託人成立信託
關係。
理由
1. 可以作為私有財產權標的之物，即可作為信託財產，未經保存登記的不動產成違章建築
物，仍可以作為私有財產權標的之物，因此即可作為信託財產。
2. 但由於違章建築無法辦理建物所有權第一次登記而無法對外公示，不能對抗非明知或可得
而知的善意第三人。換言之，未公示的信託財產（違章建築、未辦保存登記之建物）仍可
主張信託財產獨立性，只是不能排除善意取得的適用。
參考資料：謝哲勝，2012，信託財產的獨立性－最
高法院 92 年度台上字第 1594 號民事判決評釋，法
令月刊，第63卷，第7期，第35-41 頁。

2. 違章建築可否主張時效取得？
發布日期: 2023-01-19
內文
茲分二種情形說明：
• (一) 占有他人土地：占有人無權占有他人土地，所興建之房屋必屬違章建築。爰要求占有人
應提出該建築係合法建物之證明文件，將使時效取得地上權形同具文。是以，司法院釋字第
291號解釋指明，因無從提出該項合法建物之證明文件，致無法完成其地上權之登記，與憲法
保障人民財產權之意旨不符。
• (二) 占有他人建物：占有人無權占有他人建物，該建物為違章建築。因違章建築無從辦理登
記，占有人縱具備時效取得之要件，仍不得時效取得其所有權。
綜上，上開二種情形係屬兩事。第(一)種情形，時效取得地上權登記；占有他人土地，
占有人所興建之建物得為違章建築。第(二)種情形，時效取得建物所有權登記；占有他人建
物，建物本身不得為違章建築。
須強調的是，占有人占有未辦理建物所有權第一次
登記之合法建物，始得主張時效取得建物所有權。
然，占有人之時效利益僅及於建物，未及於土地。
換言之，占有人對於土地不得主張時效取得所有權
（指對未登記土地）及地上權（指已登記土地），
因此占有人時效取得之建物對於土地仍屬無權占
有，土地所有人仍得對地上建物行使物上請求權，
訴請拆屋還地。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下